EN LO PRINCIPAL: SE DISPONGA LA ENTREGA MATERIAL DE LA PROPIEDAD QUE INDICA; **OTROSI:** ACOMPAÑA DOCUMENTO, CON CITACION.-

S.J.L DEL 1° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO

PAULA BASCUR CRISTI, Abogada, por la subastadora, la sociedad **COMERCIAL CRISTI LIMITADA** en los autos caratulados "CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A./MILLAR". Rol **7005-2022**, a SS. Con respecto digo:

Según consta del documento que acompaño a un otrosí, la propiedad subastada, que corresponde al inmueble: departamento número dos mil quinientos once del piso quinto y del estacionamiento número ciento treinta y seis en conjunto con la bodega número doscientos veinticuatro, ambos del primer subterráneo, del Edificio número dos, del "Condominio Parque Rayün", ubicado en calle Gerónimo de Alderete número mil novecientos cuarenta y cuatro, Comuna de La Florida, Región Metropolitana, se encuentra debidamente inscrito a nombre de mi representada.

Sin embargo, y pese a que mi representada ha dado cumplimiento a todas sus obligaciones como compradora, la propiedad se encuentra actualmente ocupada, imposibilitando de esta forma entrar en el goce de la propiedad, atributo esencial del dominio.

El Código Civil en su artículo 1824 dispone: *"Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos, la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida".* A su vez el artículo 1826 del mismo Código dispone: *"El vendedor es obligado a entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él".-*

Las disposiciones antes citadas contemplan la obligación de hacer, por parte del vendedor, consistente en la entrega material de la cosa vendida. Naturalmente que el vendedor tiene que hacer no sólo la entrega jurídica (tradición - inscripción) sino que además, la entrega material de la misma.- El momento de ella, según el último precepto citado, debe hacerse inmediatamente después del contrato, salvo que se haya estipulado plazo; pero si nada se ha dicho, como ocurre en la especie, debe entregarse inmediatamente de celebrado el contrato.

De conformidad a lo señalado, solicito a SS. Respetuosamente disponer y otorgar a mi representada la tenencia material de la propiedad adjudicada.-

POR TANTO,

RUEGO A US. disponer la entrega material del bien raíz subastado dentro de tercero día de notificada la resolución que así lo ordene o el plazo que US. estime conveniente, bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, se procederá al lanzamiento del demandado, sus familiares, dependientes, como de todos los demás ocupantes del citado inmueble de propiedad de mi representada, con el auxilio de la fuerza pública con facultad de allanar y descerrajar si fuere necesario.-

OTROSI: Sírvase SS. tener por acompañados, con citación, copia de la inscripción que acredita el dominio que detenta mi representada y el respectivo certificado de hipotecas y gravámenes.-